A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Pfv.V.20.651/2017/7.

A tanács tagjai: . Molnár Ambrus a tanács elnöke, Dr. Madarász Anna előadó bíró, Dr. Magosi Szilvia bíró

A felperes:
A felperes képviselője: Dr. Fekets Róbert ügyvéd
Az alperes:
Az alperes képviselője: Dr. Pucsok Judit ügyvéd

A per tárgya: bérleti díjtartozás
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: felperes (32. sorszám)
A csatlakozó felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: alperes (Pf.4. sorszám)

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Veszprémi Törvényszék 2.Gf.40.072/2016/4.
Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma: Veszprémi Járásbíróság 14.G.20.229/2015/27/I.

Rendelkező rész

- A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja azzal a pontosítással, hogy az ott meghatározott marasztalás összegét meghaladó keresetet elutasítottnak tekinti.
- Kötelezi a felperest, hogy 46.800 (negyvenhatezer-nyolcszáz) forint kereseti illetéket, az alperest 671.400 (hatszázhetvenegyezer-négyszáz) forint viszontkereseti illetéket fizessen meg az államnak felhívásra.
- Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperesnek 1.042.000 (egymillió-negyvenkétezer) forint másodfokú és felülvizsgálati eljárási együttes költséget.
- Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 3.021.700 (hárommillió-huszonegyezer-hétszáz) forint együttes fellebbezési, felülvizsgálati és csatlakozó felülvizsgálati eljárási illetéket.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A kereseti kérelem és az alperesek védekezése

[1] A felperes 2014. szeptember 3. napján előterjesztett keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperessel megkötött bérleti szerződést jogszerűen mondta fel. Kérte az alperes kötelezését, hogy a bérleti szerződésből eredően 2014. április, május, június hónapokra 264.420 forint+áfa, azaz összesen 1.007.440 forint bérleti díj, az egyes havonta esedékes bérleti díj után a hónap 6. napjától

számított a régi Ptk. 301/A. §-a szerinti késedelmi kamat, a követelés behajtásával kapcsolatos költségek fedezésére 40 eurónak a Magyar Nemzeti Banknak a késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján (2014. április 6.) érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszege, 10.410.215 forint nemteljesítési kötbér, ennek 2014. július 6. napjától számított a régi Ptk. 301/A. §-a szerinti késedelmi kamata megfizetésére. Előadta, hogy a tulajdonát képező szám alatt található nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében 2012. január 18. napján határozott idejű bérleti szerződést kötött az alperessel. A szerződés az abban foglaltak (9. pont) alapján az alperes egyoldalú nyilatkozatával 2017. január 31. napjáig meghosszabbodott. Az alperes a bérleti díjfizetési kötelezettségével azonban késedelembe esett, ezért 2014. május 20. napján fizetési felszólítást intézett hozzá. A felszólítás eredménytelen maradt, ezért 2014. június 16. napján kelt nyilatkozattal rendkívüli felmondást közölt. A rendkívüli felmondás folytán a szerződés 2014. június 30. napjával megszűnt. A megszűnt szerződés alapján a felperes 2014. július 15. napjával az ingatlant birtokba vette. 2014. július 23. napján az alperest felszólította egyrészt a 2014. április, május, június hónapokra járó bérleti díj, másrészt a szerződés 22. pontjában szabályozott nemteljesítési kötbér megfizetésére, de eredménytelen maradt.

[2] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Előadta, hogy hirdetés útján szerzett tudomást az üzlethelyiségről, amit kifejezetten felújítottként határoztak meg. A helyiséget két alkalommal megtekintette, ekkor csak szemrevételezés történt, nyílt hibákat nem észlelt. Álláspontja szerint nem az volt a fontos, hogy üresen a helyiség jól nézett ki, hanem hogy a szerződés tartama alatt vendéglátás céljára alkalmas legyen. A használat során észlelt hibákat a felperesnek jelezte, ezek tekintetében viszont tagadta, hogy utóbb a javításuk megtörtént volna, hanem csak a normális használatra lett alkalmassá téve, de ez sem volt igaz minden hibára nézve. A bérleti díj összege normálisan működtethető üzletre vonatkozik, és ha nem működik normálisan, a szolgáltatás nem ér annyit, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránya megbomlik. Mivel a felperes nem teljesítette bérbeadói kötelezettségét, magatartásával szándékosan ellehetetlenítette a bérlő működését. Hagyta, hogy az ingatlan teljesen lepusztuljon, nem gondoskodott a központi berendezések folyamatos megfelelő működéséről. A felperes a magatartásával elérte, hogy az alperes fizetésképtelenné vált, az üzletet bezárta.

[3] Viszontkeresetében 10.410.215 forint nemteljesítési kötbér, ennek 2014. július 6. napjától számított a régi Ptk. 301/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti késedelmi kamata, valamint 780.000 forint óvadék megfizetésére kérte kötelezni a felperest. A felperes jogsértő és szerződésszegő magatartásával az alperes üzletszerű tevékenységét ellehetetlenítette, ami oda vezetett, hogy a bérleményt rendeltetésszerűen nem tudta működtetni. Viszontkeresete jogszabályi hivatkozása a régi Ptk. 305. § (1), 306. § (1) bekezdése volt. A felperes a felmondással kárt okozott, mert megszakadt az a gazdasági tevékenység, amit a per tárgyát képező helyiségben folytatott. A határozott idejű szerződésre tekintettel joggal gondolta, hogy a szerződés lejártáig végezheti itt a tevékenységét. Ezért tartott igény a szerződés 22. pontja szerinti kötbérre. Az óvadék visszafizetését azért kérte, mert a felperes azt a bérleti díjba nem számíthatta be.

[4] A felperes a viszontkereset elutasítását kérte. Rámutatott, hogy az alperes a szerződés fennállta alatt sem szerződésszegésre, sem más okra alapítva felmondással nem élt. Állította, hogy a saját maga által közölt felmondás megfelelt a Lakás tv. 25. §-ában foglaltaknak.

Az első- és másodfokú ítélet

[5] A Veszprémi Járásbíróság 2016. május 12. napján meghozott 14.G.20.229/2015/27/I. számú ítéletével kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek tizenöt napon belül 10.637.655

forintot, ebből 227.440 forint bérleti díjhátralékból 75.813 forint után 2014. április 6. napjától, 75.813 forint után 2014. május 6. napjától, 75.813 forint után 2014. június 6. napjától 2014. december 31. napjáig 10,85%, 2015. január 1. napjától 2015. június 30. napjáig 10,10%, 2015. július 1. napjától 2015. december 31. napjáig 9,5%, 2016. január 1. napjától a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összegét, a felperesnek a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább 40 eurónak a Magyar Nemzeti Bank 2014. április 6. napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama szerint megfelelő forint összegét, 10.410.215 forint nemteljesítési kötbért, ennek 2014. július 6. napjától 2014. december 31. napjáig 10,85%, 2015. január 1. napjától 2015. június 30. napjáig 10,10%, 2015. július 1. napjától 2015. december 31. napjáig 9,5%, 2016. január 1. napjától a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összegét, továbbá 531.882 forint perköltséget. Kötelezte az alperest, hogy külön felhívásra az állam javára fizessen meg 638.300 forint eljárási illetéket. A viszontkeresetet elutasította.

[6] Az elsőfokú bíróság először a felmondás jogszerűségét vizsgálta, és ennek keretében idézte a Lakás tv. 25. § (1) és 36. § (1) bekezdését. Ismertette a szerződés 9. pontját, miszerint a felek megállapodtak abban, hogy legkésőbb 2014. január 10. napjáig értesítik egymást arról, hogy a határozott időtartamra kötött bérleti jogviszonyt folytatni kívánják újabb két évre. Az alperes üzletvezetője 2014. január 6. napján jelezte a felperesnek a bérleti jogviszony folytatására vonatkozó szándékát, és ezt az elsőfokú bíróság 2015. május 12. napján megtartott tárgyalásán szóban is megerősítette. A szerződés 8. pontja szerint a szerződő felek megállapodtak abban, hogy az alperes a szerződés megkötésével egyidejűleg három havi nettó bérleti díjnak megfelelő 780.000 forintot óvadék jogcímén átad a felperesnek. A felperesi üzletvezető elismerte ennek az összegnek az átvételét, továbbá azt, hogy ezt az összeget a követelésbe nem számította be. Az alperes a bérleti díj megfizetésével hátralékba került, ezért a felperes 2014. május 20. napján kelt iratában felszólította a teljesítésre, egyben figyelmeztette, hogy a bérleti szerződés 21. pontjában szabályozott rendkívüli felmondással élhet abban az esetben, ha az alperes tíz napos póthatáridőt tartalmazó felszólítása ellenére nem teljesíti a bérleti díjfizetési kötelezettségét. Az alperes a felszólító levelet 2014. június 5. napján átvette, azonban fizetési kötelezettségének a megadott határidő alatt nem tett eleget. A felperes 2014. június 16. napján kelt iratában a szerződést rendkívüli felmondással megszüntette. Ezt az iratot az alperes 2014. június 30. napján átvette. A szerződés 22. pontjában a szerződő felek megállapodtak, hogy amennyiben a bérleti jogviszony alperes súlyos szerződésszegéséből eredő felperesi rendkívüli felmondása vagy alperes jogellenes felmondása alapján a szerződés szerinti határozott idő előtt szűnik meg, úgy az alperes a bérleti jogviszony megszűnésének napjától a bérleti jogviszony jelen szerződés szerinti határozott idejéből hátralévő időre számított arányos bérleti díjnak megfelelő mértékű nemteljesítési kötbér jogcímű összeg megfizetésére köteles a bérleti jogviszony megszűnésének napját követő öt napon belül. A bérleti szerződés a felek között 2014. június 30. napján a határozott idő letelte előtt megszűnt, így 2014. július 1. és 2017. január 31. napja közötti időtartamot figyelembe véve a felperest 31x264.420 forint +27% ÁFA nemteljesítési kötbér illeti meg. Az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy a felperes részéről a szerződés felmondása jogszerű volt.

[7] Mivel az alperes a bérleti díjat nem szerződésszerűen teljesítette, így az elsőfokú bíróság álláspontja szerint bizonyíthatóan a felperes számláján található 780.000 forint óvadék a régi Ptk. 271. §-a alapján beszámítható, a felperes 1.007.440 forint bérleti díj követelése 780.000 forinttal csökkenthető. Az alperes fennmarad bérleti díjtartozása 227.440 forint.

[8] A kötbér a szerződés nemteljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítés esetére kikötött pénzösszeg. A felperes jogosan követeli a szerződés megszűnésének időpontjára megadott 2014. június 30. napját követő 31 hónapra számított kötbért 10.410.215 forint erejéig.

[9] Az alperes viszontkeresetében hibás teljesítés címén érvényesített követelést. Az elsőfokú bíróság e körben a régi Ptk. 305/A. § (1) bekezdését hívta fel. Rögzítette, hogy a hibás teljesítés tényét az ezt állító jogosultnak kell bizonyítania (Pp. 164. § (1) bekezdés). Bizonyítani kell, hogy a hiba oka a teljesítés időpontjában a szolgáltatott dologban megvolt. A régi Ptk. 305/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott mentesülési szabály szerint „a hibát ismernie kellett" fordulattal a jogalkotó azt vélelmezi, hogy a megtekintett állapotban történő vétel esetén a jogosult mindazoknak az ún. nyílt hibáknak az ismeretében kötötte meg a szerződést, amelyeket kellő gondosság mellett felismerhetett. A szolgáltatásnak mindazok a hibái, amelyeket a szerződéskötéskor a jogosult az elvárható gondosság mellett felismerhetett volna, hibás teljesítés hiányában nem alapozhatja meg a szavatossági igényt. Az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy a szerződés megkötése előtt az alperes ügyvezetője két alkalommal 2011. november 21. és 23. napján az ingatlant megtekintette, ezt megerősítette a felperesi ügyvezető és az alperesi ügyvezető tárgyaláson tett nyilatkozata. Emellett az alperesi ügyvezető egy alkalommal a felperesi ügyvezető társaságában is megtekintette az ingatlant. Az alapos, minden részletre kiterjedő megtekintés után az alperes ügyvezetője arra a következtetésre jutott, hogy az ingatlan alkalmas a vendéglátó-ipari tevékenység folytatására. Ezt a körülményt megerősíti, hogy 2014. január 6-án az alperesi ügyvezető a felperes felé úgy nyilatkozott, hogy továbbra is benn kíván maradni a bérleményben. Az a körülmény, hogy a szerződés aláírásának pillanatában azok a hibák felmerültek, amiket az alperes 2014. december 3. napján benyújtott előkészítő iratában részletesen leírt, az elsőfokú bíróság megítélése szerint olyan speciális szakkérdés, ami csak szakértő kirendelésével volna minden kétséget kizáró módon tisztázható. A szakértői bizonyítás szükségességéről az alperest tájékoztatta, az alperes azonban az elsőfokú bíróság felhívásában foglaltaknak megfelelően nem kért szakértői bizonyítást. Az elsőfokú bíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy nincs olyan megdönthetetlen bizonyíték, ami alátámasztaná, hogy az alperes által megjelölt hibák a szerződés megkötésének időpontjában, vagy később keletkeztek, így a hibás teljesítésre vonatkozó viszontkeresetet elutasította.

[10] A késedelmi kamatról a régi Ptk. 301/A. § (2), (3) bekezdése, a perköltségről a Pp. 81. § (1) bekezdése, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján határozott.

[11] Az ítélet ellen az alperes fellebbezett.

[12] A Veszprémi Törvényszék 2016. december 8. napján meghozott 2.Gf.40.072/2016/4. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletének a perköltségre is kiterjedő marasztaló rendelkezéseit mellőzte, és kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek tizenöt nap alatt 2.578.130 forintot, ebből 2.350.690 forint után 2014. október 15. napjától, 227.440 forint után 2014. május 15. napjától a kifizetés napjáig járó az adott naptári félév teljes idejére a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-kal növelt mértékű késedelmi kamatát, továbbá 40 eurónak 2014. április 6-i árfolyammal számított forint ellenértékét, valamint összesen 336.800 forint első- és másodfokú perköltséget. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította. A viszontkeresetet elutasító rendelkezést helybenhagyta. Külön felhívásra az állam javára a felperest 1.167.300 forint, az alperest 1.826.200 forint első- és másodfokú illeték megfizetésére kötelezte.

[13] A másodfokú bíróság ítéletének indokolásában elsőként azzal foglalkozott, hogy az alperes fellebbezésének indokolásából az következik, miszerint csak a kötbérrel kapcsolatos ítéleti rendelkezéseket és annak indokait vitatja. Ám a fellebbezés a kereset elutasítását és a viszontkeresetnek való helyt adást kért, és ebbe beletartozik az is, hogy a bérleti díjhátralék megfizetésére vonatkozó igényt is elutasítani kérte, mely esetben az óvadék beszámítására sincs lehetőség.

[14] A három hónapra járó bérleti díj meg nem fizetése nem volt vitás, mint ahogy az óvadék összege és célja sem. A Lakás tv. speciális rendelkezés a régi Ptk.-hoz képest, ezért utóbbi csak annyiban alkalmazható, amennyiben az előbbi külön rendelkezést nem tartalmaz (Lakás tv. 1. § (3) bekezdés).

A Lakás tv. 36. § (1) és 12. § (1) bekezdése felhívását követően a másodfokú bíróság rögzítette, hogy az alperes három havi bérleti díjjal tartozik, ám az óvadékkal a felperes a követelését csökkenthette volna (régi Ptk. 271. § (1) bekezdés), annak hiányában az óvadék visszafizetésére köteles. Az elsőfokú bíróság a bérleti díjhátralékba az óvadék összegét beszámította, ezt az alperes külön nem is fellebbezte, ezért e körben nem indokolt az elsőfokú ítélet marasztaló rendelkezésének megváltoztatása a 227.440 forint tőke és késedelmi kamata tárgyában.

[15] Tévesnek minősítette azt az alperesi hivatkozást, miszerint önmagában a bérleti díjtartozás ténye nem teremtett volna alapot az azonnali hatályú felmondás gyakorlására. Arra pedig a felperes tagadásával szemben nincs bizonyíték, hogy a felek akár a szerződés megkötésekor, akár utóbb, a bérvisszatartás lehetőségében állapodtak volna meg a szavatossági hiba esetére, és nem tartalmaz erre vonatkozó feljogosítást a Lakás tv. sem. Ezért a Lakás tv. 7., 8. és 9. §-a nem volt irányadó.

[16] A rendeltetésszerű használat nem azt jelenti, hogy a bérleménynek arra a célra kell alkalmasnak lennie, amelyre azt a bérlő használni kívánja, adott esetben a vendéglátásra, még akkor sem, ha a szerződés a használat célját ekként tartalmazza. A rendeltetésszerű használat a Lakás tv. 7. § (2) bekezdése értelmében az épület központi berendezéseinek a lakásban lévő részei és a lakásberendezések üzemképes állapotát jelenti. Ezért a bérbeadót a 8. § (1) bekezdése szerint csak a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotért terheli szavatossági felelősség, azon túl csak akkor, ha ezt a szerződésben kifejezetten vállalta. A vendéglátás céljára való alkalmasságra a felperes szavatosságot nem vállalt. Ám ha terhelte volna is, az alperest a kijavítás megtörténtéig sem illette volna meg a bér visszatartásának joga, mert a bérbeadó nem kötelezhető olyan beruházásra, amelyhez akár szándéka, akár tőkéje nincsen. Ezért ha a kijavításnak nem tesz eleget, az alperes a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkákat saját költségén elvégeztethette (Lakás tv. 9. § (2) bekezdés), és annak megfizetését követelhetné, vagy azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől. Az alperes akkor járt volna el helyesen, ha a kijavítás elmulasztása miatt az előbbi lehetőségek valamelyikét választja. Jogszerűtlen megoldást, a bér visszatartását választotta, ez pedig a felperes számára megteremtette a jogalapot az azonnali hatályú felmondásra és kötbérre.

[17] Ezt követően a másodfokú bíróság a kötbér jogszerűségét is vizsgálta. A szerződés 9. pontját egyértelműnek minősítette. A másik féltől származó értesítés a szerződés lejárata utáni időre vonatkozó szerződési ajánlatnak minősül, amelyet a szerződés szerint a felperes köteles volt elfogadni, de az alperesi nyilatkozat szerződésmódosítást nem eredményezett, mert az csak kétoldalú nyilatkozattal lett volna lehetséges. A szerződés lejárati ideje tehát nem hosszabbodott meg 2017. január 31-ig. A lejárati idő előtt hét hónappal azonban a szerződés azonnali hatállyal megszűnt, mégpedig az alperes szerződésszegése miatt. Erre az esetre a felek nemteljesítési kötbérben állapodtak meg, ami a bérleti szerződés megszűnésétől a szerződésszerű lejáratig járó bérleti díj összegével azonos. A havi bérleti díj 264.420 forint +27% ÁFA volt, hét hónapra számítva 2.350.690 forint. Ezért kötbér címén a felperes jogszerűen erre az összegre és a késedelmi kamatára tarthat igényt.

[18] A felperest tehát bérleti díj címén 227.440 forint, kötbér címén 2.350.690 forint illeti meg, összesen 2.578.130 forint. Megilleti továbbá a felperest a szerződés szerint 40 eurónak 2014. április 6-i árfolyamon számított forint ellenértéke.

[19] A késedelmi kamatról a régi Ptk. 301/A. § (2) bekezdése alapján határozott. A perköltség tárgyában a Pp. 81. § (1) bekezdése, a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján döntött.

A felülvizsgálati, csatlakozó felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem

[20] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a kereseti kérelmének történő helyt adást kért az elsőfokú ítéletnek megfelelően. Álláspontja szerint a másodfokú bíróság irat- és jogellenes döntést hozott a bérleti szerződés 9. pontját érintő rendelkezés tekintetében. Eszerint, amennyiben a bérlő nyilatkozik arról, hogy a bérleti jogviszonyt folytatni

kívánja, úgy a bérlő bérleti jogviszonya automatikusan meghosszabbodik a jelen szerződésben foglalt feltételekkel. Ebből egyértelműen következik, hogy a feleknek ilyen tartalmú bérlői értesítése esetén nem volt szerződéskötési kötelezettségük, hanem a bérlő által megtett ajánlat elfogadásával a szerződéses jogviszony változatlan tartalommal, kizárólag a jogviszony időtartamára nézve módosul, és így folytatódik tovább. Az alperes 2014. január 6. napján kelt nyilatkozatával közölte, hogy a szerződéses jogviszonyát folytatni kívánja, amelyre figyelemmel a bérleti jogviszony időtartamára vonatkozó szerződéses rendelkezés módosult. A szerződés 2017. január 31. napjáig meghosszabbodott. A szerződés a 22. pontjában foglaltak értelmében ezen időpontig állt fenn a bérlőnek a szerződésszegésből eredő nemteljesítési kötbérfizetési kötelezettsége. A szerződés létrejöttének folyamatát a régi Ptk. 211-215. §-ai szabályozzák. A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. A kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatot a szerződéskötés során az ajánlat és az elfogadás jelenti. Az ajánlat olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely legalább a törvény alapján lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tartalmazza, és egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az alperes nem vitásan a szerződés 9. pontjában rögzített határidőig eljuttatta a felpereshez azt a nyilatkozatát, amely szerint a bérleti jogviszonyt újabb két évre folytatni kívánja, amely esetben megállapítható, hogy a törvény erejénél fogva a szerződő felek jogviszonya nem szűnt meg, hanem az 2017. január 31. napjáig meghosszabbodott. E tekintetben tehát a másodfokú bíróság súlyosan tévedett ítéleti megállapításával, mely szerint a szerződés nem hosszabbodott meg, az alperesi nyilatkozat szerződésmódosítást nem eredményezett.

[21] Az alperes csatlakozó fellebbezésében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a kereset elutasítását kérte. Előadta, hogy a másodfokú bíróság a Lakás tv.-ben foglalt bérbeadói kötelezettségeket nem értékelte kötelezettségként, mert az alól a bérbeadónak olyan kibúvót biztosított, ami a törvényben nem szerepel, sőt, mellyel a felperes a tárgyalások során nem is állt elő, nem vette figyelembe a felperes mint bérbeadó együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét, továbbá hogy a szerződés megkötésének alapja a felperes szándékosan megtévesztő információja volt. A bíróság megállapította, hogy a bérbeadó az ingatlan műszaki állapotáról téves információt adott, és azt is, hogy az alperes bérleti díj visszatartása nem volt jogtalan. A bérleti jogviszony időtartama alatt folyamatosan voltak az alperes tevékenységét nagymértékben akadályozó műszaki problémák. Ezeket a felperes arra hivatkozással, hogy nem az ő dolga, minthogy az ingatlant az alperes átvette, az állagmegóvás pedig a bérlő feladata, nem akarta megoldani. A felperes hagyta, hogy az ingatlan egyre rosszabb műszaki állapotba kerüljön, melyet a vendégek folyamatosan észleltek, illetve kénytelenek voltak eltűrni. Színvonalas vendéglátásra alkalmatlanná vált az üzlet. A felperesnek jóhiszeműen kellett volna eljárnia, kötelezettsége folytán tájékoztatnia kellett volna a bérlemény tényleges műszaki állapotáról. A felperes szándékosan tévesztette meg az alperest. A bíróság nem rótta fel a felperesnek, hogy a bérleti szerződés megkötése valótlan állításon alapult. A szerződés megkötésénél a régi Ptk. 4. § (1) és 277. § (3) bekezdése a felek együttműködési kötelezettségét írja elő. A feleknek figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekeire, továbbá a szerződéskötést megelőzően is tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről figyelemmel a régi Ptk. 205. § (3) bekezdésére. Ennek elmulasztását a bíróság nem értékelte a felperes terhére. Állítása szerint felújítás sem a bérleti jogviszony megkötése előtt, sem a bérleti jogviszony tartama alatt nem történt. A bérleti jogviszony időtartama alatt nem volt egyetlen pillanat sem, amikor a bérlemény a felperes állításának megfelelt volna, és az ígért műszaki tartalommal rendelkezett volna. A hibák rejtett hibák voltak, melyeket egyszerű szemrevételezéssel nem lehetett észlelni. A bíróság az összes, a működés során fellépő hibát helytelenül nyílt hibának minősítette, ezért tévesen azt feltételezte, hogy ezeket a bérbeadó (helyesen bérlő) ismerte. A bíróság azt sem vette figyelembe a tények

mérlegelésekor, hogy kifejezetten felújított ingatlan bérbeadásáról volt szó. Az ingatlannak a felújított ingatlanra vonatkozó műszaki tartalommal kellett volna rendelkeznie. Ezzel a ténnyel azonban a bíróság az ítéletében nem foglalkozott. Nem vette figyelembe, hogy az ingatlan folyamatosan romló műszaki állapota hátrányosan befolyásolta az alperes vendéglátói tevékenységét, melynek bevételéből egyenlítette ki a bérleti díjat, továbbá azt sem, hogy az alperes a kifogásolt bérleti díjat nem tudta megfizetni, mert az ehhez szükséges bevétellel nem rendelkezett. A fényképfelvételeken szereplő hibákat a felperes sohasem vitatta, ezért részéről a hibás teljesítés nem volt vitatott. Az alperesnek nem kellett ezt igazolnia, és ezért a szakértői véleményre sem volt szükség. A jogerős ítélet szerint az ingatlannak nem kellett vendéglátás céljára alkalmasnak lennie, még akkor sem, ha vendéglátásra adták bérbe. Ezt a megállapítást nonszensznek minősítette. Ha másra vette volna bérbe, akkor a bérleti díj nem úgy alakult volna, mint a szerződésben. Ráadásul a tevékenységre a tulajdoni lapon szereplő megnevezés is feljogosított mindenkit. A bérleti díj visszatartásakor már több hónapja nem működött a légcserélő berendezés mint központi berendezés. A bérbeadói kötelezettségek nincsenek feltételhez kötve a Lakás tv.-ben, ezért azokat semmilyen indokkal nem lehet megtagadni, és a bíróság sem írhatja felül a törvényt. A Lakás tv. szerint hibás teljesítés esetén a bérlőnek lehetősége, hogy kijavítást kérjen, a felmondás is egy lehetőség, de a bérlő dönti el, melyik lehetőséget választja. Az, hogy a kijavítást kérte, nem volt jogellenes. Azért kért kijavítást, mert ha egy éven belül mondja fel a szerződést, akkor a kauciót elveszíti, egy éven túl pedig elveszíti a bevezetés költségeit. A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárásban megismert tényekből azt a következtetést vonta le, hogy az ingatlan alapos, minden részletre kiterjedő megtekintése után kötötték meg a felek a szerződést a nyílt hibák ismeretében, ezért a hibás teljesítés hiányában nem alapos az emiatti igény. Ez a feltételezés azonban hibás. Az, hogy a bérleti szerződést az alperes meghosszabbította, jogos volt, hiszen a sörözőt az adott helyen továbbiakban is üzemeltetni kívánta. Egy vendéglátás céljára alkalmatlan helyiséggel rendelkezett, így a bérleti díj megfizetése nem volt jogszerű követelés a felperes részéről. A felek közötti szerződésből nem következett a kaucióból való bérleti díj jogszerű levonása, így ez szerződésellenes. A kaució visszajár az alperesnek.

[22] A felperes a csatlakozó felülvizsgálati kérelem elutasítását kérte. Az alperes felülvizsgálati kérelmében folyamatosan, különböző aspektusból egyetlen érvet említ, mégpedig azt, hogy a felperes felújított ingatlanként adta bérbe az üzletet. Miután az alperes a hibákat észlelte, megállapította, hogy az ingatlan bérleti díja túlárazott, mivel ennyi pénzt egy ilyen állapotú ingatlan nem ér. Az alperes több helyen hivatkozott a felperes részéről fennálló törvényi kötelezettségekre, de azok mibenlétét nem konkretizálta. Hivatkozott arra, hogy az ingatlan rossz műszaki állapota bevételkiesést eredményezett, ami miatt az alperes működése ellehetetlenült. Az alperes nem adott magyarázatot arra, miért nem javította meg a hibákat, miért nem mondta fel a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan üzlet bérleti szerződését, miért történt meg a szerződés meghosszabbítása. A másodfokú bíróság ítéleti rendelkezésével ellentétben, nem merült fel az eljárás során az a hivatkozás, hogy az alperes a bérleti jogviszony folytatására vonatkozó nyilatkozata bármely okból érvénytelen vagy hatálytalan lenne, az nem hozott létre a felek között újabb, határozott időtartamú bérleti jogviszonyt. Az alperes elfogadta azt a tényt, hogy egyoldalú ajánlattételével, ami a szerződés 9. pontján alapult, újabb határozott időtartamra létrejött a felek között a bérleti jogviszony. A felek ezen akaratát írta felül a másodfokú bíróság. Az alperes szavatossági igénye kapcsán kárának összegszerűsége érdekében a bérleti szerződés 22. pontjára hivatkozott, és ez alapján kívánt a felperessel szembeni igényt érvényesíteni. A régi Ptk. 326. § (2) bekezdése értelmében a szavatossági igényét a jogosult három hónapon belül érvényesítheti a bíróság előtt. Az alperes legkésőbb 2014 januárjában már abban a helyzetben volt, hogy az ingatlannal kapcsolatos hibákat megismerte. Ekkor azonban nem élt az igényérvényesítés lehetőségével, hanem

kinyilvánította azt a szándékát, hogy a jogviszonyt folytatni kívánja. Az alperes szavatossági igénye tehát elévült.

A Kúria döntése és jogi indokai

[23] A felülvizsgálati kérelem a jogerős ítélet jogszabálysértését abban határozta meg, hogy téves következtetést vont le a szerződés tartamának meghosszabbításával kapcsolatban, míg a csatlakozó felülvizsgálati kérelem szerint téves volt a jogerős ítélet azon levezetése, miszerint a felperes hibás teljesítése okán nem utasította el a keresetet. A Kúria a jogerős ítéletet ebben a keretben vizsgálta felül. A jogerős ítélet felülvizsgálatára a Pp. 270. § (2) bekezdése értelmében csak jogszabálysértés miatt van mód.
A felülvizsgálati kérelem a következők szerint alapos, a csatlakozó felülvizsgálati kérelem nem alapos.

[24] Elöljáróban a Kúria rögzíti, hogy a Pp. 273. § (5) bekezdése szerint a felülvizsgálati kérelem nem változtatható meg. A Pp. 275. § (2) bekezdése értelmében a Kúria a jogerős határozatot csak a felülvizsgálati kérelem és csatlakozó felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálhatja felül. A csatlakozó felülvizsgálati kérelem a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése mellett csak a kereset elutasítását kérte, a viszontkereset tárgyában meghozott döntés tekintetében nem tartalmazott kérelmet, ezért kizárólag a felperes keresetét elbíráló ítéleti rendelkezések felülvizsgálata történhetett meg.

[25] Mivel mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság elmulasztotta a per tárgyát képező bérleti szerződés releváns rendelkezéseinek ismertetését a tényállás keretében, ezért ezt a Kúria pótolja. A szerződés 8. pontjában a felek megállapodtak abban, hogy a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg három havi nettó bérleti díjnak megfelelő 780.000 forint összeget köteles készpénzben a bérbeadó részére óvadék jogcímén megfizetni. Az óvadék a bérlőnek a szerződésből eredő kötelezettségei nem, vagy nem szerződésszerű teljesítésének biztosítására szolgál. A bérlő nem jogosult a mindenkor fizetendő bérleti díjat a letett óvadék összegébe bármilyen módon beszámítani, vagy a bérleti díj fizetését az óvadék visszafizetésének feltételéhez kötni. A bérleti jogviszony megszűnésével a bérlemény szerződésszerű átadás-átvétele napjától számított öt banki napon belül az óvadék a bérlő részére visszajár. A szerződés 9. pontja szerint a felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződés határozott időtartamára tekintettel legkésőbb 2014. január 10. napjáig értesítik egymást arról, hogy a határozott időtartam lejárta után a bérleti jogviszonyt folytatni kívánják-e újabb két évre. Amennyiben a bérlő nyilatkozik arról, hogy a bérleti jogviszonyt folytatni kívánja, úgy a bérlő bérleti jogviszonya automatikusan meghosszabbodik jelen szerződésben foglalt feltételekkel. Végül a 22. pont szerint a felek megállapodtak, hogy amennyiben a bérleti jogviszonyt a bérlő súlyos szerződésszegéséből eredő a bérbeadó rendkívüli felmondása, vagy bérlő jogellenes felmondása alapján a jelen szerződés szerinti határozott idő előtt szűnik meg, úgy a bérlő a bérleti jogviszony megszűnésének napjától a bérleti jogviszony jelen szerződés szerinti határozott idejéből hátralévő időre számított arányos bérleti díjnak megfelelő mértékű nemteljesítési kötbér jogcímű összeg megfizetésére köteles a bérleti jogviszony megszűnése napját követő öt napon belül. Amennyiben a bérleti jogviszony a bérbeadó jogellenes felmondása alapján a jelen szerződés szerinti határozott idő előtt szűnik meg, vagy a bérlő kénytelen rendkívüli felmondással megszüntetni a jogviszonyt a bérbeadó súlyos szerződésszegése miatt, a bérlőt a szerződésben megjelölt határozott időtartam még hátralevő részére a bérleti díjnak megfelelő összeg illeti meg nemteljesítési kötbér jogcímén, amit a bérlő késedelem nélkül követelhet a bérbeadótól.

[26] A szerződés 9. pontjában foglaltakat a másodfokú bíróság tévesen értelmezte. A szerződést a peres felek három éves határozott időre kötötték meg, de már a szerződésben rendelkeztek a

meghosszabbítás lehetőségéről. A 2014. január 10. napját megelőző bérlői nyilatkozat esetén a szerződés automatikusan meghosszabbodott két évvel, vagyis az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg - szemben a jogerős ítélettel -, hogy az alperes 2014. január 6-i nyilatkozata folytán az eredeti lejárati határidőhöz képest a szerződés tartama két évvel meghosszabbodott. A szerződés tartamának meghosszabbításához nem volt szükség semmilyen egyéb jogcselekményre. Ez annyira félreérthetetlen volt, hogy mindkét fél a saját kötbér követelését a meghosszabbodott tartamból még hátralévő idő alapulvételével számította ki. Mindkét fél azonosan értelmezte a szerződés e rendelkezését, és a régi Ptk. 207. § (1) bekezdése értelmében ettől nem volt indokolt eltérni. Ezért a másodfokú bíróság indokolatlanul szállította le a kötbér mértékét, azt az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, és adott helyt e körben a felperes keresetének. A régi Ptk. 247. § (1) bekezdése szerint a bíróság a túlzott mértékű kötbér összegét mérsékelheti, azonban ezt egyik fél sem kérte a másik e jogcímen előterjesztett követelését illetően.

[27] A bérlő kötelezettsége volt minden hónapban a bérleti díj megfizetése. Az alperes nem vitatta, hogy 2014. április, május és június hónapban a fizetési kötelezettségét nem teljesítette. Az alperes védekezése szerint a bérlemény műszaki állapota miatt a használhatósága nem volt megfelelő. Tény, hogy az alperes már a szerződés meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozata megtétele előtt, de azt követően is rendszeresen jelzett különböző kifogásokat a bérlemény állapotát illetően. A rendelkezésre álló adatok szerint a felperes ezeket vagy ezek közül többet megjavíttatott. A Lakás tv. 13. § (1) bekezdése rendezi, hogy a bérlemény karbantartása, a felújítás, pótlás és csere költségei a bérlőt vagy a bérbeadót terheli-e. E körben a szerződés különösebb rendelkezést nem tartalmazott, csak annyit, hogy az állagmegóvási munkálatokat a bérlő köteles rendszeresen ellátni. A törvényi rendelkezés szerint megállapodás hiányában a karbantartással és felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik. Helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy annak megítélése, miszerint az alperes által jelzett hiba mikor keletkezett, az karbantartásnak, felújításnak minősül-e, szakkérdés, és az alperes az őt e körben terhelő bizonyítási kötelezettség ellenére nem kérte a szakértői bizonyítás elrendelését. Ez viszont annyit jelent, hogy az alperes nem bizonyította, hogy az általa megjelölt műszaki problémák fennálltak, azok megszüntetése a felperes kötelezettsége lett volna. Az alperes a bérleményt birtokban tartotta, azt üzemeltette, ennek ellenére nem fizette meg a bérleti díjat. Az alperes nem jelezte, hogy meghatározott hibák kijavításáig a bérleti díj egy részét visszatartja. A bér nem fizetésével azt a helyzetet idézte elő, hogy a felperes a szerződés 10. pontja szerint rendkívüli felmondást gyakorolhatott, és azt jogszerűen tette meg. Mindezek alapján az alperes csatlakozó felülvizsgálati kérelme nem lehetett alapos, mert a felperest megillette a három havi bérleti díj, amiből az elsőfokú bíróság helyesen levonásba helyezte a felperesnek átadott óvadék összegét. Az előbbiekben kifejtettek szerint a felperest megillette az elsőfokú ítéletben meghatározott összegű kötbér, tehát a kereset elutasítására irányuló csatlakozó felülvizsgálati kérelem nem vezethetett eredményre.

[28] A Kúria észlelte, hogy az elsőfokú bíróság a keresetet az óvadéknak megfelelő összeg erejéig elutasította, ezt az ítélet rendelkező része nem tartalmazta (Pp. 213. § (1) bekezdés). Ezt a Kúria pótolta, csakúgy mint az elutasított keresetre számított kereseti és a viszontkereseti illetékről szóló elmulasztott rendelkezést (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 74. § (3) bekezdés, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdés, 15. § (1) bekezdés).

Záró rész

[29] A Kúria döntése a Pp. 275. § (4) bekezdésén alapult. A perköltségről a Pp. 270. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 78. § (1) bekezdése, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (5) bekezdése, az Itv. 74. § (3) bekezdése, a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2), 15. § (1) bekezdése szerint határozott azzal, hogy a felhívásra megtérítendő illeték 1.683.800 forint fellebbezési, 806.000 forint felülvizsgálati és 531.900 forint csatlakozó felülvizsgálati eljárási illetékből tevődött össze.

[30] Az ítélet ellen a Pp. 271. § (1) bekezdés e) pontja alapján nincs helye felülvizsgálatnak.

Budapest, 2018. április 11.

Dr. Molnár Ambrus s.k. a tanács elnöke, Dr. Madarász Anna s.k. előadó bíró, Dr. Magosi Szilvia s.k. bíró